

Décret n°74-347 du 12 avril 1974

fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'État

(texte modifié, version consolidée)

Article premier.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Le présent décret s'applique à tous les agents de l'État régis par le Code du travail.

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2.

(Décret n°2019-1184 du 24 juillet 2019)

Aucun engagement d'agents non fonctionnaires ne peut être effectué en dehors du régime fixé par le présent décret.

Toutefois, des contrats dits spéciaux, à durée indéterminée, dérogatoires au présent régime, pourront être exceptionnellement consentis par le Ministre chargé de la Fonction publique, sur autorisation du Président de la République.

S'agissant des contrats spéciaux qui concernent le personnel de la Présidence de la République, le Ministre d'État Secrétaire général de la Présidence de la République ou le Directeur de Cabinet du Président de la République y consent.

Concernant les contrats spéciaux qui concernent le personnel du Secrétariat général du Gouvernement, le Ministre Secrétaire général du Gouvernement y consent.

Le dossier individuel de chacun des agents visés aux alinéas 3 et 4 du présent article est tenu au Secrétariat général de la Présidence de la République ou au Secrétariat général du Gouvernement, selon le cas.

Article 3.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Les agents non fonctionnaires comprennent deux catégories :

- 1° les agents engagés par référence à un corps de fonctionnaires ;
- 2° les personnels de secrétariat : secrétaires dactylographes, sténodactylographes, sténotypistes, sténodactylographes correspondanciers, secrétaires de direction.

TITRE II

PERSONNEL ENGAGÉ PAR RÉFÉRENCE À UN CORPS DE FONCTIONNAIRES

Chapitre premier – Conditions de recrutement

Article 4.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Les agents engagés par référence à un corps de fonctionnaires doivent présenter :

- soit les titres ou diplômes exigés pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires ;
- soit les titres ou qualifications professionnelles admis en équivalence du diplôme donnant accès directement à l'un des corps de fonctionnaires ;
- soit les titres ou qualifications professionnelles exigés des fonctionnaires de la hiérarchie E.

Article 5.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Les agents sont engagés au grade et à l'échelon de début du corps de référence.

Toutefois, ils peuvent être engagés à un grade et à un échelon supérieur lorsqu'ils ont exercé précédemment, dans une administration publique ou semi-publique, des fonctions comparables à celles que remplissent normalement les fonctionnaires du corps de référence. Dans ce cas, l'ancienneté acquise dans ces fonctions est prise en compte dans la limite des 2/3, le grade et l'échelon de référence étant déterminés en respectant le rythme normal d'avancement des fonctionnaires du corps considéré.

Chapitre II – Rémunération

Article 6.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

La rémunération servie aux agents non fonctionnaires est celle afférente à l'indice correspondant au grade et à l'échelon du corps de référence.

Cette rémunération est calculée sans déduction de la retenue pour pension. Toutefois, l'agent subit sur son traitement une retenue pour la constitution d'une retraite au titre de l'Institution de prévoyance et de retraite de l'Afrique occidentale.

Chapitre III – Avancement

Article 7.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Les modalités d'avancement de ces agents sont fixées comme suit : le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur est automatique et s'effectue suivant l'ancienneté exigée pour les fonctionnaires du corps de référence.

Les propositions d'avancement de grade sont établies sous forme de tableaux et envoyées au Ministre chargé de la Fonction publique, pour l'ensemble des agents relevant d'un même corps de référence. Le tableau comprend deux rubriques distinctes : agents proposables et proposés ; agents proposables mais non proposés.

Article 8.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Les propositions d'avancement de grade, accompagnées des bulletins de notes, sont soumises à l'avis d'une commission nommée par le Ministre chargé de la Fonction publique et composée ainsi qu'il suit : Président, un représentant du Ministre chargé de la Fonction publique ; Membres, un représentant du Premier Ministre, un représentant du Ministre chargé des Finances, un représentant du Ministre chargé des Ressources humaines, deux représentants du personnel désignés par l'organisation syndicale la plus représentative ou, à défaut, par le Ministre chargé de la Fonction publique.

Article 9.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

La commission d'avancement arrête les tableaux d'avancement et les soumet au Ministre chargé de la Fonction publique. Les avancements sont prononcés dans la proportion de 50% des agents promouvables appartenant à un même corps de référence.

Article 10.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Les agents proposables ou non doivent être notés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.

TITRE III

PERSONNEL DE SECRÉTARIAT

Article 11.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Le personnel de secrétariat comprend les secrétaires dactylographes, sténodactylographes, sténotypistes, secrétaires sténodactylographes correspondanciers et secrétaires de direction.

Les articles 12 à 27 fixent, pour chaque catégorie de personnel de secrétariat (secrétaires dactylographes, sténodactylographes, sténotypistes, secrétaires correspondanciers, secrétaires de direction), les conditions de recrutement sur titre ou concours, les grilles de rémunération mensuelle par classe et échelon, et les règles d'avancement automatique à l'ancienneté. Ces dispositions purement salariales n'ont pas été reproduites ici ; elles restent disponibles dans le texte intégral auprès de la Direction générale de la Fonction publique.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre premier – Congés et allocations de congé, autorisations et permissions d'absence

Article 28.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Le personnel enseignant, de direction, de contrôle ou de surveillance, en service dans les établissements d'enseignement, a droit chaque année à un congé avec rémunération pendant les vacances scolaires, dans les conditions suivantes : personnel enseignant, 90 jours ;

personnel de direction, de contrôle ou de surveillance, 60 jours.

Article 29.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Tout agent non fonctionnaire peut obtenir des autorisations d'absence non déductibles du congé annuel, dans les conditions suivantes :

a) Autorisations d'absence avec rémunération : 1° dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont il fait partie, lorsqu'il occupe des fonctions électives non rémunérées ; 2° dans la limite maximale de 15 jours par an, s'il est le représentant dûment mandaté d'une organisation syndicale, à l'occasion des congrès professionnels, conformément aux dispositions de l'article 144 complété du Code du travail (au-delà, les journées supplémentaires ne sont pas payées) ; 3° dans la limite maximale de 15 jours par an, s'il est membre d'une association d'éducation populaire et sportive, afin de lui permettre de suivre un stage officiel de perfectionnement ou de représenter le Sénégal dans une compétition internationale, conformément aux dispositions de l'article 144 complété du Code du travail.

b) Autorisations d'absence sans rémunération : 1° dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont il fait partie, lorsqu'il occupe des fonctions électives rémunérées ; 2° lorsqu'étant candidat à des élections publiques, il se trouve dans l'impossibilité d'assurer en même temps son service normal, ces absences commençant au plus tôt à la date de dépôt de la candidature et prenant fin au plus tard à la date de clôture des opérations électorales ; 3° dans la limite maximale d'un mois, par période de 12 mois consécutifs, pour convenance personnelle, période pendant laquelle il est interdit à l'agent d'exercer une activité privée lucrative ; 4° dans la limite annuelle de 30 jours, non déductibles de la durée du congé payé, le temps de déplacement n'étant pas compris, des autorisations spéciales d'absence, sans restriction de nombre, peuvent être accordées aux agents appelés par l'autorité administrative à participer à des stages de formation des cadres sportifs ou à des stages préparatoires aux sélections sportives nationales, conformément aux dispositions de l'article 144 du Code du travail et du décret n°65-345 du 20 mai 1965.

Article 30.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Les autorisations d'absence avec rémunération sont prises en compte comme période de service effectif pour le calcul des congés annuels ; les autorisations d'absence sans rémunération sont suspensives de l'engagement, conformément aux dispositions de l'article 57 du Code du travail.

Article 31.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Conformément aux dispositions de l'article 144 du Code du travail, et dans la limite de 10 jours par an, des permissions exceptionnelles d'absence avec rémunération, non déductibles des congés annuels et entrant en compte comme période de service effectif pour le calcul des congés, peuvent être accordées aux agents non fonctionnaires, à l'occasion des événements familiaux suivants : mariage de l'agent, 4 jours ; naissance ou baptême d'un descendant du premier degré (au total), 2 jours ; décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un descendant du premier degré, 3 jours ; décès d'un autre ascendant ou descendant, d'un frère ou d'une sœur, 2 jours ; mariage d'un descendant du premier degré, d'un frère ou d'une sœur, 1 jour.

La demande doit être justifiée par des pièces d'état civil ou par une attestation délivrée par l'autorité compétente.

Chapitre II – Maladie et hospitalisation

Article 32.

(Décret n°2006-1331 du 23 novembre 2006)

Les consultations et soins dans les centres médicaux et dans les formations sanitaires, à l'exclusion des hôpitaux, sont gratuits pour l'agent et les membres de sa famille.

Les consultations et soins au niveau des hôpitaux pour l'agent et les membres de sa famille sont à la charge du budget employeur dans la limite de 80% du tarif en vigueur dans les formations sanitaires et hospitalières, les 20% restant à la charge de l'intéressé.

Article 33.

(Décret n°2006-1331 du 23 novembre 2006)

Sont considérés comme membres de la famille de l'agent, au sens de l'article 32 : le ou les conjoint(s) de l'agent ; les enfants issus d'un mariage légalement constaté de l'agent ; les enfants de l'agent dont la filiation naturelle est établie par reconnaissance volontaire ou par jugement conformément à la loi ; les enfants ayant fait l'objet d'une adoption par l'agent conformément à la loi.

Chapitre III – Discipline et sanction

Article 34.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Les sanctions disciplinaires applicables à l'agent non fonctionnaire sont : l'avertissement écrit ; le blâme ; la mise à pied allant de 1 à 8 jours ; le licenciement.

Article 35.

(Décret n°87-204 du 18 février 1987)

L'avertissement écrit et le blâme sont prononcés par le chef de service. La mise à pied de 1 à 8 jours est prononcée par le ministre utilisateur. Le licenciement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis d'un conseil de discipline comprenant un nombre égal de représentants de l'Administration et du personnel.

Un arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique précise les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement dudit conseil.

Article 36.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Avant toute sanction, l'agent doit être mis à même de présenter par écrit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.

Article 37.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

L'agent condamné définitivement à une peine entraînant l'incapacité électorale est immédiatement licencié.

Chapitre IV – Cessation de fonction

Article 38.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

La cessation de fonction ou fin d'engagement intervient : 1° par licenciement notifié par écrit à l'agent ; 2° par démission ; 3° par admission à la retraite pour les agents ayant atteint la limite d'âge.

Article 39.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Le licenciement d'un agent non fonctionnaire ouvre droit à son profit à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence continue dans l'administration, par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois d'activité qui ont précédé la date du licenciement.

Le pourcentage est calculé comme suit : 20% par année pour les cinq premières années ; 25% par année pour les cinq années suivantes ; 30% par année au-delà de la dixième.

En cas de décès de l'agent, l'indemnité visée au présent article est versée à ses ayants droit.

Article 40.

(Décret n°2004-107 du 06 février 2004)

La limite d'âge d'admission à la retraite des agents non fonctionnaires de l'État est fixée à 60 ans.

L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque l'agent cesse définitivement son service pour entrer en jouissance d'une allocation de retraite. Toutefois, il lui est versé une allocation spéciale dite « indemnité de départ à la retraite », représentée pour chaque année de présence par un pourcentage du salaire global mensuel moyen des douze derniers mois d'activité : 20% pour les cinq premières années ; 25% pour la période comprise entre la 6e et la 10e année incluse ; 30% au-delà de la 10e année.

L'agent peut être autorisé à jouir de sa retraite par anticipation ; l'indemnité de départ à la retraite est alors réduite selon la période d'anticipation (de 95% pour moins d'un an à 75% pour moins de cinq ans). Le départ à la retraite anticipée pour raison d'incapacité physique médicalement constatée n'entraîne pas l'application de ces abattements. En cas de décès, l'indemnité de départ à la retraite n'est pas due aux ayants droit.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 41.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

À l'exception du personnel de secrétariat, tous les agents non fonctionnaires non engagés par référence à un corps de fonctionnaires sont classés dans l'une des échelles indiciaires des corps de fonctionnaires. Les modalités de classement, de contestation et de reclassement sont détaillées à cet article.

Article 42.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Les agents actuellement engagés en qualité de journalistes sont soumis aux dispositions du présent régime, à l'exclusion de toute convention collective réglementant la profession, conformément aux dispositions de l'article 92 du Code du travail. Toutefois, sur autorisation du

Premier Ministre, certains agents engagés en qualité de journalistes pourront bénéficier de contrats spéciaux tels que prévus à l'article 2 ci-dessus.

Article 43.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Les personnels de secrétariat déjà en service sont classés dans les nouvelles échelles de rémunération, selon le diplôme exigé ou, à défaut, selon la qualification professionnelle réelle, et dans tous les cas à concordance de solde ou à solde immédiatement supérieure.

Article 44.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n°73-401 bis du 30 avril 1973.

Article 45.

(Décret n°74-347 du 12 avril 1974)

Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre de l'Éducation nationale, le Ministre de l'Enseignement supérieur et le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et prendra effet pour compter du 30 avril 1973.

Source : version consolidée publiée par la Direction générale de la Fonction publique du Sénégal (fonctionpublique.gouv.sn). Reproduction établie pour référence documentaire ; se reporter au Journal officiel pour le texte faisant foi.